

Gambaran Singkat

Banyak masyarakat yang masih keliru mengira bahwa lembaga keuangan syariah hanyalah lembaga konvensional yang diganti menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Course ini dirancang khusus untuk meluruskan miskonsepsi tersebut dengan membedah bagaimana sesungguhnya industri keuangan syariah beroperasi di dunia nyata. Dalam course ini, siswa akan mempelajari bagaimana Bank Syariah berfungsi sebagai mitra kerja sama dan pedagang, bukan sebagai lembaga pelepas utang berbunga.

Selain perbankan, course ini juga akan mengeksplorasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah seperti Asuransi Syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong (Ta'awun), dan Pegadaian Syariah (Rahn) yang membebaskan masyarakat dari jerat rentenir. Terakhir, siswa akan diajak mengenal Pasar Modal Syariah, sebuah wadah untuk melakukan investasi masa depan secara berkah dan aman dari praktik perjudian maupun spekulasi. Keseluruhan lembaga ini dihubungkan oleh satu fondasi utama: semua transaksi wajib menggunakan kontrak hukum yang adil dan transparan, yang disebut dengan Akad

Tujuan Pembelajaran

Memahami bagaimana mekanisme kerja, penerapan akad, dan instrumen operasional pada perbankan, lembaga keuangan non-bank (IKNB), serta pasar modal syariah untuk mendukung pemahaman ekosistem keuangan yang adil dan terbebas dari transaksi terlarang.

Cakupan Materi

1. Pengenalan Perbankan Syariah (Bank sebagai Mitra)
2. Cara Menabung di Bank Syariah (*Akad Funding*)
3. Cara Pembiayaan/Mencicil di Bank Syariah (*Akad Financing*)
4. Asuransi Syariah
5. Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan (*Multifinance*) Syariah
6. Pasar Modal Syariah (Investasi Halal di Bursa Efek)

Bab 1: Pengantar Perbankan Syariah

Materi Pokok:

A. Konsep Dasar Intermediasi dalam Perbankan Syariah

Sektor perbankan syariah secara historis dan statistik merupakan lokomotif utama yang mendorong pertumbuhan aset industri keuangan syariah berskala nasional. Berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah difungsikan secara sejajar dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Lembaga intermediasi bermakna bahwa bank bertindak sebagai instrumen penengah yang menjembatani entitas masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas dana (*surplus unit*) dengan entitas masyarakat atau dunia usaha yang sedang membutuhkan suntikan permodalan (*deficit unit*). Perbedaan mendasarnya terletak pada paradigma operasional, di mana bank syariah melakukan fungsi intermediasi tersebut tanpa mempergunakan instrumen bunga (*riba*), melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan margin perdagangan yang transparan.

B. Bank Konvensional vs Bank Syariah: Perbedaan Paradigma Kontrak

Diferensiasi krusial antara bank konvensional dan bank syariah tidak terletak pada bentuk fisik bangunannya, melainkan terwujud dalam kerangka kontrak hukum operasionalnya yang dikenal dengan istilah **Akad**. Miskonsepsi terbesar di kalangan masyarakat adalah mengasumsikan bahwa pembiayaan bank syariah sama dengan utang berbunga pada bank konvensional, hanya karena keduanya mensyaratkan cicilan bulanan.

Dalam operasionalnya, bank konvensional bertindak sebagai institusi yang memberikan pinjaman uang tunai dan membebankan bunga atas pinjaman tersebut. Sebaliknya, bank syariah secara konseptual bertindak sebagai pedagang atau mitra usaha. Ketika nasabah membutuhkan pembiayaan, bank syariah tidak memberikan uang tunai untuk dibungakan, melainkan membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang jelas (*Murabahah*), atau melakukan patungan modal usaha di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*Musarakah*).

C. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan tidak melanggar syariat, bank syariah diwajibkan oleh undang-undang untuk menempatkan sebuah organ struktural independen yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berada di dalam manajemen teras bank dan bertugas menyeleksi serta mengawasi aktivitas harian bank agar senantiasa selaras dengan rambu-rambu fikih muamalah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga secara rutin menyusun pedoman dan meratifikasi validitas syar'i atas setiap rancangan produk bank sebelum dilepas ke publik, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan spiritual.

Tahukah Anda?

Salah satu pandangan keliru yang paling sering menghambat perkembangan literasi keuangan syariah di masyarakat adalah asumsi bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang dilabeli dengan istilah-istilah bahasa Arab. Faktanya, istilah bahasa Arab tersebut merupakan identitas kontrak hukum (*akad*) yang secara material mengubah struktur transaksi dari "pinjam-meminjam uang berbunga" menjadi transaksi sektor riil seperti "jual-beli" atau "kemitraan bisnis" yang sah di mata hukum positif dan agama.

Studi Kasus:Seorang nasabah ingin membeli rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada bank konvensional, bank akan memberikan pinjaman uang tunai kepada nasabah untuk membeli rumah tersebut, di mana nasabah wajib mengembalikan utang tersebut beserta persentase bunga yang dapat berfluktuasi.

Analisis Singkat: Pada bank syariah, skema yang digunakan bukanlah meminjamkan uang, melainkan bank bertindak sebagai pedagang. Bank syariah akan membeli rumah tersebut secara tunai dari pihak *developer* (pengembang), kemudian menjual kembali rumah tersebut kepada nasabah secara angsuran dengan menambahkan margin laba dagang. Transaksi ini mengunci harga sejak awal, sehingga besaran angsuran nasabah bersifat tetap (*fixed rate*) dan tidak terpengaruh oleh guncangan suku bunga nasional di masa depan.

Kesimpulan:Perbankan syariah adalah institusi intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, tanpa menggunakan instrumen bunga pinjaman. Perbedaan fundamental antara sistem konvensional dan syariah terletak pada landasan akad (kontrak), di mana bank syariah memposisikan dirinya sebagai mitra investasi maupun pedagang riil. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi struktur bank sebagai penjamin mutu bahwa segala bentuk produk finansial yang ditawarkan senantiasa mematuhi kaidah moral dan hukum Islam.

Rangkuman:

1. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*).
2. Bank syariah beroperasi menggunakan instrumen akad komersial nyata seperti jual-beli barang dan kerja sama bagi hasil, bukan menyewakan uang dengan sistem bunga.
3. Kepatuhan bank syariah terhadap regulasi agama diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terintegrasi dengan fatwa DSN-MUI serta OJK.

Daftar Istilah Penting:

- **Intermediasi:** Proses atau fungsi perantara yang dilakukan oleh bank untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.
- **Akad:** Kontrak atau perjanjian hukum tertulis yang mengikat antara bank syariah dan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- **Dewan Pengawas Syariah (DPS):** Lembaga independen di dalam struktur bank syariah yang bertugas memastikan seluruh operasional dan produk bank mematuhi prinsip syariah.
- **Surplus Unit:** Individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana atau likuiditas keuangan.
- **Deficit Unit:** Individu atau entitas (seperti dunia usaha) yang sedang membutuhkan tambahan modal atau dana.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah secara logis mengapa bank syariah tidak diperbolehkan memberikan pinjaman uang tunai yang diwajibkan pengembaliannya dengan tambahan bunga!

2. Evaluasilah dampak psikologis dan finansial dari penggunaan instrumen jual-beli dengan margin tetap (*fixed rate*) pada bank syariah terhadap nasabah pembiayaan jangka panjang!
3. Jelaskan urgensi keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam struktur organisasi perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional!

Sumber:

1. *Ekonomi Syariah* - Bank Indonesia, diakses pada 13 April 2026, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYPAR%20SMA.pdf>
2. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 - OJK, diakses pada 13 April 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29-2022/Laporan%20Perkembangan%20Kuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202022.pdf>
3. *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional* - Bank Muamalat, diakses pada 13 April 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>
4. *Tentang Syariah* - OJK, diakses pada 13 April 2026, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

Bab 2: Cara Menabung di Bank Syariah

Materi Pokok:

A. Pengantar Akad Penghimpunan Dana (*Funding*)

Bank syariah memiliki fungsi sentral sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjembatani entitas masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan sektor riil yang membutuhkan permodalan (*deficit unit*). Dalam menjalankan mandat penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat, bank syariah dilarang mutlak menggunakan instrumen bunga (*riba*) karena memposisikan uang sebagai komoditas yang disewakan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memfasilitasi penyerapan likuiditas publik melalui kontrak hukum khusus yang disebut Akad, yang pada ranah penghimpunan dana didominasi oleh asas titipan dan asas kerja sama.

B. Akad Wadiah (Titipan Murni) Akad *Wadiah* merupakan fondasi yurisprudensi utama untuk produk simpanan bersifat transaksional, seperti fasilitas Giro dan Tabungan harian. Melalui skema ini, nasabah menyerahkan dananya murni untuk dititipkan dan dipelihara keamanannya oleh pihak perbankan.

Syariat memandang penitipan dana ini sebagai sebuah amanah murni. Implikasinya, institusi bank sama sekali tidak diizinkan untuk menjanjikan imbalan balik, persentase keuntungan otonom, maupun dividen apa pun yang dipatok di awal masa pembukaan rekening. Walaupun demikian, sebagai bentuk penghargaan finansial, bank syariah diperbolehkan menggunakan diskresinya untuk memberikan hadiah apresiasi (*athaya*) atau bonus pada akhir bulan berjalan. Syarat mutlak dari pemberian bonus ini adalah tidak boleh dicantumkan sebagai klausul yang mengikat dalam dokumen kontrak awal 4.

C. Akad Mudharabah (Kerja Sama Bagi Hasil) Bagi demografi nasabah yang mengorientasikan kelebihan dananya untuk akumulasi investasi terikat, bank syariah menyediakan produk seperti Deposito yang berlandaskan kerangka akad *Mudharabah*. Akad ini mengonstruksi sebuah hubungan kemitraan strategis yang sangat proporsional. Dalam struktur ini, nasabah bertindak secara eksklusif sebagai pemilik keseluruhan modal (*Shahibul Maal*), sedangkan pihak bank bertindak sebagai pihak manajemen pengelola investasi atau *entrepreneur* (*Mudharib*).

Tugas utama pihak bank adalah menginjeksi dana tersebut secara produktif ke berbagai proyek pembiayaan di sektor riil yang telah tervalidasi kehalalannya. Pada tahap inisiasi perjanjian, nasabah dan bank menyepakati rasio bagi hasil yang disebut *nisbah* (sebagai contoh, 40% dialokasikan untuk nasabah dan 60% untuk bank). Apabila portofolio investasi tersebut menghasilkan laba riil, maka nominal keuntungan komersial akan dibelah secara eksak berdasarkan persentase *nisbah* tersebut.

Sebaliknya, akad ini juga mengakomodasi doktrin finansial *high risk, high return*. Jika terjadi depresiasi atau kerugian finansial yang murni disebabkan oleh faktor kegagalan pasar makro (bukan diakibatkan oleh kelalaian operasional *mismanagement* atau penyalahgunaan amanah oleh pihak bank), maka seluruh beban kerugian penyusutan modal ditanggung seutuhnya oleh pihak nasabah (*Shahibul Maal*).

Tahukah Anda?

Miskonsepsi fundamental sering terjadi dalam memahami status penabung. Pada sistem perbankan konvensional, seorang penabung secara hukum adalah "kreditur" yang meminjamkan utang uang kepada bank, sehingga bank berkewajiban membayar bunga. Sebaliknya, dalam perbankan syariah, penabung *Wadiah* berstatus sebagai "penitip aset", sedangkan penabung *Mudharabah* diangkat derajatnya secara hukum menjadi "investor atau mitra bisnis" dari pihak bank!

Studi Kasus:

Seorang nasabah institusional menyetorkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ke dalam instrumen Deposito Syariah dengan basis akad *Mudharabah*. Kontrak menyepakati *nisbah* bagi hasil sebesar 45% untuk nasabah dan 55% untuk bank. Setelah dikelola ke sektor pembiayaan infrastruktur halal selama satu kuartal, dana tersebut mendatangkan laba bersih investasi sebesar Rp10.000.000,-.

Analisis Singkat:

Bank syariah akan membagikan keuntungan riil tersebut sesuai proporsi kesepakatan awal: Rp4.500.000,- akan didistribusikan ke rekening nasabah, dan Rp5.500.000,- diakui sebagai pendapatan pengelola oleh bank. Distribusi keuntungan ini bersifat fluktuatif karena bersumber murni dari pergerakan laba sektor riil, bukan persentase statis (bunga) dari utang pokok yang bersifat mematikan (*time value of money*).

Kesimpulan:

Arsitektur penghimpunan dana pada sektor perbankan syariah membuktikan secara empiris bahwa mobilisasi likuiditas publik dapat dieksekusi secara masif tanpa harus mencederai larangan riba. Mekanisme operasional bertumpu pada instrumen kontraktual yang memisahkan tujuan transaksional melalui akad *Wadiah* dan tujuan akumulasi kekayaan melalui akad *Mudharabah*. Struktur ini secara fundamental mereformasi kedudukan nasabah dari sekadar pemberi utang pasif menjadi entitas penitip yang terproteksi serta mitra investasi aktif yang turut merasakan pembagian risiko (*risk-sharing*) perekonomian secara berkeadilan.

Rangkuman:

1. Mekanisme penghimpunan dana (*funding*) pada bank syariah tidak berbasis utang berbunga, melainkan berlandaskan pada akad titipan dan kemitraan.
2. Produk simpanan fleksibel (Giro dan Tabungan Umum) dioperasikan menggunakan akad *Wadiah* (titipan murni), di mana bank dilarang menjanjikan imbalan tetap di awal.
3. Produk investasi jangka panjang (Deposito) menggunakan akad *Mudharabah* (kerja sama usaha), yang mewajibkan pembagian persentase laba (*nisbah*) dan alokasi risiko kerugian finansial akibat kondisi pasar pada pihak penginjeksi modal.

Daftar Istilah Penting:

- **Wadiah:** Kontrak hukum berbasis titipan murni atas dana atau aset dari nasabah kepada bank untuk dijaga keselamatannya tanpa ada janji imbalan.
- **Mudharabah:** Kontrak kerja sama kemitraan yang mengikat antara pemilik dana dan pengelola usaha dengan penetapan pembagian hasil keuntungan secara transparan sejak awal.

- **Shahibul Maal:** Entitas penyanggah seluruh modal finansial dalam suatu skema kontrak *Mudharabah* (dalam hal pendanaan, ini merujuk pada pihak nasabah deposito).
- **Mudharib:** Entitas yang diberikan otoritas manajerial untuk mengelola dan memutar modal investasi ke dalam sektor riil (dalam hal ini merujuk pada institusi bank syariah).
- **Nisbah:** Parameter persentase atau rasio porsi pembagian keuntungan investasi yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian kontrak.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah secara berurutan mengapa pemberian bonus berkala pada produk berakad *Wadiah* dapat dibenarkan, sementara penjanjian nominal bonus sejak awal pembukaan rekening sangat diharamkan!
2. Evaluasilah implikasi filosofis dan finansial dari penerapan doktrin mitigasi risiko pada akad *Mudharabah*, khususnya ketika bank mengalami penyusutan nilai aset portofolio akibat guncangan krisis makroekonomi!
3. Bandingkan secara komprehensif perbedaan kerangka hukum dan jaminan antara nasabah penyimpan deposito di institusi perbankan konvensional dengan nasabah deposito berakad *Mudharabah* di institusi perbankan syariah!

Sumber:

1. *Mengenal Pasar Modal Syariah* - OJK, diakses pada 13 April 2026.
2. *Mengenal 9 Jenis Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah* - Bank Muamalat, diakses pada 13 April 2026.
3. *Memahami Akad dalam Perbankan Syariah: Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah*, diakses pada 13 April 2026.

Bab 3: Cara Pembiayaan di Bank Syariah

Materi Pokok:

A. Pengantar Akad Penyaluran Pembiayaan (*Financing*)

Miskonsepsi terbesar di kalangan masyarakat umum adalah menyamakan pembiayaan bank syariah dengan utang berbunga pada institusi konvensional, hanya karena keduanya menghasilkan kewajiban cicilan bulanan yang secara visual tampak serupa. Pada bank konvensional, institusi memberikan pinjaman berupa uang tunai berbunga kepada nasabah, di mana uang tersebut bertindak sebagai komoditas yang disewakan berdasarkan nilai waktu uang (*time value of money*). Sebaliknya, bank syariah menyalurkan pembiayaan dengan bersandar penuh pada aktivitas sektor riil, seperti jual-beli komoditas, bagi hasil usaha nyata, dan persewaan barang atau jasa. Pelarangan penciptaan uang fiat semu dari utang berbunga direalisasikan melalui implementasi akad-akad pembiayaan spesifik yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

B. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)

Akad *Murabahah* mendominasi sebagian besar pembiayaan konsumtif komersial di lanskap perbankan syariah ritel, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR Syariah) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Dalam mekanisme *Murabahah*, bank syariah secara konseptual bertindak sebagai pedagang 1. Bank akan membeli aset yang diinginkan nasabah dari pihak pengembang (*developer*) atau *dealer*, sehingga kepemilikan aset tersebut beralih secara yuridis sesaat kepada bank.

Setelah itu, bank menjual kembali aset tersebut kepada nasabah secara angsuran, dengan menambahkan margin keuntungan (laba dagang) di atas harga pokok perolehan. Keunggulan absolut dari sistem ini adalah tingkat transparansinya yang radikal; nasabah mengetahui secara presisi harga pokok beli aset tersebut dan besaran persis margin nominal yang diakuisisi oleh bank. Karena transaksinya merupakan jual-beli yang harganya dikunci sejak awal (*fixed rate*), nilai angsuran nasabah bersifat tetap dan tidak akan pernah berfluktuasi naik meskipun terjadi guncangan suku bunga acuan moneter nasional di masa depan.

C. Akad Musyarakah (Kemitraan Modal Gabungan) Untuk pembiayaan investasi usaha berskala makro atau proyek sindikasi korporasi, bank syariah mengandalkan akad *Musyarakah*. Dalam kontrak ini, baik nasabah selaku pengusaha maupun pihak bank syariah sama-sama menyuntikkan porsi modal uang untuk mendanai sebuah proyek bisnis. Keuntungan bersih (neto) yang kelak dihasilkan dari bisnis tersebut akan didistribusikan secara proporsional sesuai rasio kontribusi modal atau berdasarkan kesepakatan awal. Mengedepankan asas keadilan finansial, beban kerugian yang terjadi akibat kegagalan proyek juga wajib ditanggung bersama secara tanggung renteng oleh seluruh pihak yang berkontribusi.

D. Akad Sewa dan Penunjang: Ijarah, IMBT, dan Wakalah

Bank syariah juga memfasilitasi pembiayaan pemanfaatan aset atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan awal.

1. **Ijarah:** Akad ini merupakan perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu spesifik melalui skema pembayaran ongkos sewa (*ujrah*). Skema *Ijarah* lazim diaplikasikan untuk membiayai fasilitas multijasa seperti pinjaman biaya rawat inap rumah sakit, pembayaran pendidikan universitas, hingga perjalanan

ibadah umrah, di mana nasabah mencicil tagihan tersebut kepada bank tanpa pembengkakan bunga fiktif.

2. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT):** Merupakan hibridasi inovatif antara kontrak sewa dan jual-beli, yang sering digunakan untuk pembiayaan aset industri atau ruko. Pada pengujung periode jatuh tempo sewa, kontrak ini memberikan opsi pemindahan kepemilikan aset dari pihak bank ke tangan penyewa (nasabah), baik melalui hibah maupun transaksi sekunder dengan harga marjinal.
3. **Akad Penunjang:** Untuk melancarkan transaksi, bank menggunakan *Wakalah* (pemberian kuasa/wewenang eksekusi transfer) dan *Kafalah* (garansi institusi atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga).

Tahukah Anda?

Sering kali masyarakat mengira KPR Syariah lebih mahal daripada KPR Konvensional saat membandingkan cicilan di tahun-tahun pertama. Padahal, KPR Konvensional menerapkan sistem suku bunga mengambang (*floating rate*). Cicilan di awal mungkin terasa ringan akibat promo, namun dapat melonjak drastis di tahun-tahun berikutnya mengikuti inflasi. Sebaliknya, KPR Syariah dengan akad *Murabahah* menggunakan sistem margin tetap (*fixed rate*) hingga akhir masa tenor, sehingga memberikan ketenangan psikologis dan perlindungan mutlak bagi finansial rumah tangga dari guncangan krisis moneter.

Studi Kasus:

Seorang pengusaha logistik membutuhkan 10 unit truk baru untuk ekspansi perusahaannya, namun ia tidak memiliki likuiditas tunai yang cukup untuk membeli keseluruhan aset tersebut sekaligus. Ia mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank syariah tidak meminjamkan uang tunai senilai total 10 truk tersebut untuk dibungkakan. Sebaliknya, bank dan pengusaha sepakat menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Bank syariah membeli 10 truk tersebut dan menyewakannya kepada pengusaha logistik dengan biaya sewa (*ujrah*) bulanan.

Analisis Singkat:

Selama masa cicilan sewa, kepemilikan yuridis atas truk tetap berada di tangan institusi bank syariah, sementara pengusaha mendapatkan hak utilitasnya. Di akhir periode kontrak sewa, setelah seluruh ongkos sewa terlunasi tanpa tunggakan, bank syariah memindahkan kepemilikan 10 truk tersebut sepenuhnya kepada pengusaha logistik, menjadikan skema ini solusi belanja modal bebas utang ribawi bagi korporasi.

Kesimpulan:

Arsitektur pembiayaan perbankan syariah mendekonstruksi paradigma utang berbunga konvensional dengan mengembalikan fungsi permodalan pada transaksi ekonomi sektor riil yang berwujud. Melalui ragam instrumen seperti *Murabahah* untuk perdagangan transparan dengan margin tetap, *Musyarakah* untuk kemitraan korporasi yang berbagi risiko tanggungan, serta *Ijarah* dan IMBT untuk utilitas sewa jasa dan barang, bank syariah membuktikan bahwa inklusi pembiayaan dapat berjalan secara masif, kompetitif, dan rasional tanpa harus mengeksploitasi nasabah melalui manipulasi persentase bunga finansial (*time value of money*).

Rangkuman:

1. Penyaluran dana bank syariah sama sekali tidak berbasis pada pinjaman utang tunai yang dikenakan bunga, melainkan berbasis pada pertukaran aset nyata (jual-beli), kemitraan, dan persewaan.
2. Akad *Murabahah* menempatkan bank sebagai pihak pedagang yang menjual komoditas secara cicilan dengan menginformasikan batas margin laba yang bersifat transparan dan tetap (mengeliminasi fluktuasi *floating rate*).
3. Akad *Musyarakah* mendistribusikan kewajiban penyediaan modal dari kedua belah pihak secara proporsional untuk suatu proyek, di mana laba dan kerugian operasional ditanggung bersama.
4. Skema *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) menjadi solusi pembiayaan multijasa dan pengadaan barang kapital berskala besar melalui pembayaran ongkos sewa utilitas berujung pemindahan hak milik.

Daftar Istilah Penting:

- **Murabahah:** Akad pembiayaan jual-beli komoditas di mana pihak bank memaparkan harga perolehan barang secara transparan beserta tingkat margin keuntungan yang disepakati bersama.
- **Musyarakah:** Kontrak kerja sama modal berkelompok di mana bank dan nasabah menginjeksi dana pada sebuah proyek investasi, berbagi keuntungan sesuai rasio, serta berbagi beban risiko.
- **Ijarah:** Akad sewa-menyewa hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu dalam durasi waktu yang disepakati melalui pembayaran ongkos sewa, tanpa memindahkan hak kepemilikan aset tersebut.
- **Ujrah:** Kompensasi finansial, upah, atau ongkos sewa yang wajib dibayarkan penyewa kepada pemilik aset dalam kontrak Ijarah.
- **IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*):** Kontrak pembiayaan sewa-menyewa barang yang diakhiri dengan klausul opsional perpindahan status kepemilikan aset dari pihak bank (pemberi sewa) kepada nasabah (penyewa) di pengujung terminasi kontrak.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah mengapa sistem penetapan harga secara spesifik dan tidak berubah (*fixed rate*) dalam akad *Murabahah* dapat dikategorikan sebagai instrumen pelindung rasional bagi nasabah di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil!
2. Evaluasilah implikasi manajerial dari akad *Musyarakah* ketika suatu proyek konstruksi gabungan gagal menghasilkan keuntungan operasional akibat fenomena krisis makroekonomi!
3. Uraikan secara logis bagaimana mekanisme akad *Ijarah* pada pembiayaan biaya rumah sakit secara fundamental berbeda dengan skema kredit tanpa agunan (KTA) berbunga di bank konvensional!

Sumber:

1. *Mengenal Pembiayaan Syariah, Jenis, dan Cara Memilihnya* - Bank Mega Syariah, diakses pada 13 April 2026, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/pembiayaan-syariah>.

2. *Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah* - CIMB Niaga, diakses pada 13 April 2026,
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah>.
3. *Memahami Akad dalam Perbankan Syariah: Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah* - Syariah Saham, diakses pada 13 April 2026,
<https://syariahsaham.id/memahami-akad-dalam-perbankan-syariah>.
4. *Mengenal 9 Jenis Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah* - Bank Muamalat, diakses pada 13 April 2026,
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/mengenal-9-jenis-akad-dalam-transaksi-perbankan-syariah>.

Bab 4: Asuransi Syariah

Materi Pokok:

A. Pengantar Mitigasi Risiko dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah

Ekosistem keuangan syariah tidak hanya bertumpu pada perbankan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga meluas pada domain Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Salah satu instrumen IKNB yang paling vital adalah asuransi syariah. Di masyarakat, asuransi seringkali menjadi topik yang disalahpahami, di mana sebagian kalangan menganggap bahwa memproteksi diri secara finansial merepresentasikan tindakan mendahului atau menolak takdir Tuhan. Padahal, dalam kerangka ekonomi makro, asuransi syariah dirancang murni sebagai instrumen mitigasi risiko darurat yang berlandaskan pada prinsip saling menjaga dan menolong antarsesama manusia.

B. Paradigma Asuransi: Transfer Risiko vs Berbagi Risiko

Perbedaan paling struktural antara asuransi konvensional dan asuransi syariah terletak pada akad atau kontrak dasar pertanggungjawabannya.

1. **Asuransi Konvensional (Transfer Risiko):** Sistem ini didasarkan pada akad jual-beli pertanggungjawaban risiko. Pihak peserta (tertanggung) membayar sejumlah premi asuransi setiap bulan, yang secara hukum otomatis beralih menjadi hak milik absolut perusahaan asuransi. Sebagai kompensasinya, risiko finansial peserta dialihkan (*transferred*) ke perusahaan. Kelemahan sistem ini adalah perpotongannya dengan unsur spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Perusahaan asuransi secara teknis memperoleh margin keuntungan maksimal apabila mayoritas nasabahnya tetap sehat dan tidak pernah mencairkan klaim.
2. **Asuransi Syariah (Berbagi Risiko/Tolong-Menolong):** Berdiri di atas pilar semangat filantropis gotong-royong dan tolong-menolong (*ta'awun* atau *takaful*). Risiko tidak diperjualbelikan atau dialihkan ke perusahaan, melainkan dibagi dan ditanggung bersama oleh seluruh komunitas peserta asuransi tersebut.

C. Mekanisme Dana *Tabarru'* (Kumpulan Dana Kebajikan)

Dalam asuransi syariah, kontribusi uang tunai (premi) yang disetorkan oleh nasabah setiap periode tidak beralih menjadi omset atau hak milik perusahaan asuransi. Sebaliknya, dana tersebut dihibahkan masuk ke dalam sebuah wadah rekening sentral yang disebut dana *tabarru'* (kumpulan dana kebajikan kolektif milik seluruh peserta).

Apabila terdapat satu individu peserta yang tertimpa musibah sakit berat atau kecelakaan fatal, maka dana pencairan klaim medis untuk peserta tersebut akan diambil dan disalurkan dari kolam dana *tabarru'* ini. Sistem ini secara efektif menihilkan unsur spekulasi yang mengambil untung dari kelonggaran orang lain.

D. Kedudukan Perusahaan Asuransi dan *Surplus Underwriting*

Jika dana milik peserta, lalu dari mana perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan? Secara yuridis, perusahaan asuransi syariah hanya memosisikan diri sebagai manajer operator lapangan (*wakil*). Tugas perusahaan adalah mengelola portofolio investasi dana tersebut agar tidak tergerus inflasi, mendata rekam medis, dan mendistribusikan klaim secara administratif. Atas jasa profesionalnya tersebut, perusahaan berhak memotong upah kerja (*fee* atau *ujrah*) dengan nominal yang wajar.

Lebih jauh, apabila pada akhir tahun buku evaluasi menunjukkan bahwa dana *tabarru'* masih menyisakan kelebihan saldo (setelah dipotong total beban klaim peserta yang sakit), sisa dana tersebut disebut sebagai *surplus underwriting*. Sisa surplus ini tidak lantas menjadi laba perusahaan, melainkan akan dikembalikan secara proporsional kepada para peserta, didonasikan, atau ditahan sebagai bantalan cadangan risiko untuk tahun berikutnya sesuai persetujuan dewan syariah.

Tahukah Anda?

Karena menggunakan sistem *tabarru'* (hibah tolong-menolong), uang premi yang dibayarkan oleh nasabah asuransi syariah setiap bulannya bernilai sebagai sedekah jariyah. Meskipun nasabah tersebut selalu sehat dan tidak pernah mencairkan klaim medis hingga akhir periode, uangnya tidak "hangus" secara sia-sia, melainkan telah menjadi pahala karena digunakan untuk membiayai pengobatan peserta lain yang sedang tertimpa musibah!

Studi Kasus:

Dua orang nasabah, Budi dan Andi, masing-masing mengikuti program asuransi kesehatan konvensional dan syariah. Selama 5 tahun berturut-turut, keduanya selalu sehat dan tidak pernah mengajukan klaim biaya rumah sakit. Pada asuransi konvensional milik Budi, seluruh uang premi yang disetorkannya selama 5 tahun telah mutlak menjadi laba milik perusahaan asuransi.

Analisis Singkat:

Pada asuransi syariah milik Andi, uang kontribusi yang disetorkannya tidak menjadi milik perusahaan. Uang tersebut masuk ke dalam dana *tabarru'* dan telah digunakan untuk menyantuni biaya operasi peserta lain yang tidak Andi kenal. Selain mendapatkan ketenangan batin karena beramal, Andi juga berhak menerima pengembalian dana bagi hasil dari sisa saldo komunitas tersebut (*surplus underwriting*) di akhir tahun penutupan buku.

Kesimpulan:

Industri asuransi syariah memberikan solusi mitigasi risiko perlindungan masa depan tanpa harus melanggar larangan spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Mengubah paradigma "jual-beli risiko" menjadi "tolong-menolong antarpeserta", asuransi syariah membuktikan bahwa perlindungan finansial dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kepedulian sosial. Melalui pemisahan yang tegas antara dana kebajikan milik peserta (*tabarru'*) dan dana operasional milik perusahaan, sistem ini menjamin transparansi, keadilan operasional, dan perlindungan hak konsumen secara holistik.

Rangkuman:

1. Asuransi konvensional beroperasi menggunakan sistem transfer risiko yang sarat akan pertukaran yang spekulatif (*gharar*), di mana premi peserta menjadi hak milik absolut perusahaan.
2. Asuransi syariah beroperasi menggunakan sistem berbagi risiko (*risk-sharing*), yang dilandasi oleh semangat saling melindungi dan tolong-menolong antarpeserta (*ta'awun*).
3. Dana kontribusi peserta asuransi syariah dikumpulkan di dalam rekening kolektif yang disebut dana *tabarru'*, yang diperuntukkan murni guna membiayai klaim peserta yang terkena musibah.

4. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola profesional yang berhak atas upah (*ujrah*), dan wajib membagikan sisa saldo dana klaim tahunan (*surplus underwriting*) kepada para peserta.

Daftar Istilah Penting:

- **Ta'awun / Takaful:** Konsep saling menolong, saling melindungi, dan menanggung beban secara bersama-sama antarsesama manusia, yang menjadi fondasi utama asuransi syariah.
- **Dana *Tabarru'*:** Kumpulan dana kebajikan (hibah) yang disetorkan oleh seluruh peserta asuransi syariah, yang dialokasikan khusus untuk membayarkan klaim santunan bagi peserta yang mengalami musibah.
- **Wakil:** Status kedudukan hukum perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai pihak yang diberikan kuasa (mandat) untuk mengelola administrasi dan investasi dana milik para peserta.
- **Surplus *Underwriting*:** Kelebihan sisa saldo di dalam rekening dana *tabarru'* pada akhir periode tahun buku, yang dihitung setelah seluruh pendapatan kontribusi dikurangi oleh beban pembayaran klaim dan biaya cadangan.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah secara logis mengapa pengalihan kepemilikan uang premi menjadi hak milik perusahaan asuransi pada sistem konvensional dapat memicu munculnya praktik spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*)!
2. Evaluasilah peran strategis mekanisme *surplus underwriting* dalam menjaga keadilan finansial antara pihak perusahaan pengelola dan komunitas peserta asuransi syariah!
3. Uraikan secara konseptual mengapa pemahaman masyarakat mengenai fungsi asuransi syariah sebagai manifestasi sikap *ta'awun* dapat meluruskan miskonsepsi bahwa asuransi adalah bentuk penolakan terhadap takdir!

Sumber:

1. *Buku Pintar Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah* - OJK, diakses pada 13 April 2026,
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pintar-Industri-Keuangan-Non-Bank-Syariah-Indonesia/Buku%20Pintar%20Industri%20Jasa%20Keuangan%20Non%20Bank%20Syariah.pdf>
2. *Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan* - OJK (Dalam *Untitled - KLA-Katingan*), diakses pada 13 April 2026,
https://kla.katingankab.go.id/storage/media/1749393892_tes.pdf
3. *Tentang Syariah (Prinsip dan Konsep PB Syariah)* - OJK, diakses pada 13 April 2026,
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

Bab 5: Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Syariah

Materi Pokok:

A. Pengantar Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Pembiayaan Alternatif

Dalam arsitektur makroekonomi, inklusi keuangan tidak akan berjalan paripurna apabila masyarakat hanya memiliki akses terhadap institusi perbankan komersial. Seringkali, lapisan masyarakat kelas bawah hingga menengah ke bawah, maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menghadapi situasi yang membutuhkan injeksi likuiditas tunai secara instan. Akses kredit perbankan formal yang mensyaratkan prosedur birokratis dan analisis kelayakan yang panjang seringkali tidak mampu merespons kebutuhan darurat tersebut. Mengisi kekosongan layanan ini, ekosistem ekonomi syariah menghadirkan alternatif melalui Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Pegadaian Syariah dan Lembaga Pembiayaan (*Multifinance*) Syariah. Kedua institusi ini beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) guna membebaskan masyarakat dari praktik eksploitatif rentenir informal yang menjerat dengan utang berbunga ganda (*riba nasi'ah*).

B. Pegadaian Syariah: Mengeliminasi Jerat Rentenir Melalui Akad *Rahn*

Ketika individu membutuhkan dana darurat, misalnya untuk biaya persalinan atau pendidikan, Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pinjaman kilat menggunakan landasan fikih yang dinamakan akad *Rahn*. Secara terminologi, *Rahn* bermakna menahan salah satu harta milik nasabah (seperti emas batangan, perhiasan, atau perangkat elektronik) sebagai agunan atau jaminan pengikat atas pinjaman utang yang diberikan.

Perbedaan fundamental antara pegadaian konvensional dan syariah terletak pada mekanisme penciptaan pendapatan institusi. Pada sistem konvensional, nasabah dibebankan persentase bunga bulanan yang dihitung dari jumlah pokok utang yang dipinjam. Sebaliknya, dalam hukum pegadaian syariah, institusi dilarang keras mengambil margin keuntungan atau bunga sepeser pun dari uang yang dipinjamkan (*qardh*), karena setiap pengambilan kelebihan atas pinjaman uang merupakan pelanggaran berat berupa dosa *riba*. Sebagai gantinya, pendapatan perusahaan pegadaian syariah didapatkan murni dari jasa perawatan fisik objek jaminan. Karena nasabah menitipkan aset berharganya di brankas perusahaan, maka perusahaan berhak menagihkan biaya taksiran dan ongkos administrasi pemeliharaan barang (disebut *ujrah*) 5. Besaran tagihan *ujrah* ini dihitung secara matematis berdasarkan tingkat kesulitan penjagaan dan volume nilai asuransi aset tersebut, bukan dikalkulasikan sebagai multiplikasi dari besaran nominal utang.

C. Lembaga Pembiayaan (*Multifinance* / *Leasing*) Syariah

Bagi entitas korporasi manufaktur atau UMKM yang merencanakan ekspansi kapasitas produksi—seperti pengadaan ribuan unit armada truk logistik atau mesin berat—pembelian seluruh aset secara tunai di muka (*cash basis*) berpotensi merusak arus kas likuiditas operasional (*cash flow*) harian perusahaan. Institusi *multifinance* (yang populer di tengah masyarakat dengan sebutan perusahaan *leasing*) hadir untuk menjembatani kendala belanja modal tersebut.

Sama halnya dengan institusi syariah lainnya, perusahaan *multifinance* syariah dilarang mencetak laba melalui skema penarikan persentase bunga kredit asimetris dari pelanggannya. Terdapat dua instrumen akad utama yang difasilitasi dalam pembiayaan ini:

1. **Murabahah:** Perusahaan *multifinance* membeli aset dari pihak *dealer* (pabrikan), kemudian menjualnya kembali kepada pengusaha dengan margin laba dagang yang transparan, di mana pengusaha melunasinya melalui mekanisme cicilan bulanan.
2. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT):** Skema kontrak sewa menyewa progresif. Selama masa cicilan, hak kepemilikan yuridis atas armada truk atau mesin tetap berada di tangan perusahaan *multifinance*, sementara pengusaha hanya menyewa hak guna (utilitas) aset tersebut. Di pengujung tahun terminasi kontrak, setelah seluruh angsuran ongkos sewa (*ujrah*) dilunasi tanpa keterlambatan, perusahaan *multifinance* akan mengeksekusi opsi pengalihan hak kepemilikan aset secara utuh kepada nasabah pengusaha, baik melalui skema jual-beli sekunder marjinal maupun hibah.

Tahukah Anda?

Karena Pegadaian Syariah menggunakan mekanisme biaya titip rawat (*ujrah*) berdasarkan ukuran dan nilai aset fisik (bukan bunga pinjaman), maka beban biaya yang dibayarkan nasabah tidak akan mengalami efek "bola salju" seperti halnya bunga rentenir. Jika nasabah menggadaikan sebuah laptop bernilai tinggi namun hanya meminjam uang dalam jumlah kecil untuk kebutuhan darurat, biaya perawatannya tetap dihitung secara rasional berdasarkan ruang brankas dan asuransi laptop tersebut, sehingga memberikan perlindungan keadilan harga yang riil bagi masyarakat kelas bawah!

Studi Kasus:

Sebuah pabrik tekstil Usaha Kecil Menengah (UKM) mendapatkan pesanan besar yang mengharuskan mereka membeli mesin pemintal baru senilai Rp500.000.000,-. UKM tersebut tidak memiliki kas tunai sebesar itu dan tidak ingin mengambil kredit berbunga dari institusi konvensional. Mereka mendatangi perusahaan *Multifinance* Syariah. Perusahaan *multifinance* tersebut kemudian membelikan mesin pemintal dan menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) kepada UKM tersebut selama tenor 3 tahun.

Analisis Singkat:

Melalui akad IMBT, UKM tersebut dapat langsung menggunakan mesin pemintal untuk memproduksi tanpa harus merusak arus kas perusahaannya. Setiap bulan, UKM membayar uang sewa kepada *multifinance*. Status kepemilikan mesin selama 3 tahun tetap milik *multifinance*, yang meniadakan adanya praktik peminjaman uang berbunga. Di akhir tahun ketiga, mesin tersebut secara legal dihibahkan atau dipindahtangankan kepemilikannya menjadi aset permanen milik UKM. Skema ini menyelesaikan masalah permodalan sektor riil secara produktif tanpa melanggar batasan syariat.

Kesimpulan:

Kehadiran Pegadaian Syariah dan Lembaga Pembiayaan (*Multifinance*) Syariah melengkapi infrastruktur ekonomi Islam dengan menargetkan langsung penyelesaian hambatan likuiditas di tingkat akar rumput dan sektor bisnis menengah. Dengan mengganti paradigma "kredit uang berbunga" menjadi "pembiayaan berbasis aset riil" melalui implementasi akad *Rahn*, *Murabahah*, dan *IMBT*, IKNB Syariah membuktikan kapasitasnya dalam menghapus dominasi rentenir informal dan melindungi arus kas pelaku usaha. Model pembiayaan alternatif ini memastikan bahwa masyarakat yang tidak terjangkau fasilitas perbankan tetap memiliki jaring

pengaman finansial darurat yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan bebas dari distorsi manipulatif riba.

Rangkuman:

1. Pegadaian Syariah berfungsi sebagai penyedia dana darurat instan yang operasionalnya dilandasi oleh akad *Rahn* (gadai aset sebagai agunan pinjaman uang).
2. Pendapatan Pegadaian Syariah tidak bersumber dari persentase bunga nilai pinjaman utang, melainkan dari biaya administrasi pemeliharaan aset jaminan (*ujrah*) yang diukur berdasarkan taksiran fisik dan asuransinya.
3. Lembaga *Multifinance* (Leasing) Syariah menyediakan fasilitas pembiayaan barang modal bernilai besar bagi masyarakat dan korporasi tanpa mendisrupsi likuiditas kas operasional bisnis.
4. *Multifinance* Syariah tidak menyalurkan kredit utang berbunga, melainkan menggunakan skema jual-beli komoditas (*Murabahah*) atau skema pemanfaatan sewa aset yang berujung pada perpindahan hak kepemilikan (*IMBT*).

Daftar Istilah Penting:

- **Rahn:** Akad perjanjian dalam hukum Islam di mana seseorang menyerahkan harta berharganya sebagai jaminan (agunan) atas utang yang diterimanya, guna memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman.
- **Qardh:** Pinjaman uang murni atau utang piutang yang bertujuan untuk kebaikan (tolong-menolong), di mana pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan keuntungan finansial apa pun dari uang yang dipinjamkannya.
- **Multifinance:** Entitas perusahaan keuangan non-bank yang berfokus pada kegiatan pembiayaan pengadaan barang (seperti kendaraan dan alat berat) untuk masyarakat atau badan usaha.
- **Ujrah:** Ongkos kompensasi, biaya jasa, atau upah yang sah secara syariat, yang dalam konteks pegadaian merujuk pada biaya pemeliharaan dan pengamanan barang jaminan di brankas.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah secara terperinci mengapa pengenaan biaya administrasi dan pemeliharaan barang jaminan pada Pegadaian Syariah tidak dikategorikan sebagai riba, padahal sama-sama memberikan beban biaya kepada pihak peminjam!
2. Evaluasilah dampak sosiologis dan makroekonomi dari eksistensi institusi Pegadaian Syariah terhadap penekanan angka ketergantungan masyarakat kelas menengah ke bawah pada rentenir informal!
3. Uraikan secara rasional bagaimana mekanisme pemindahan status kepemilikan aset di akhir masa kontrak pada akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) dapat berfungsi ganda sebagai pendorong ekspansi usaha sekaligus mitigasi risiko bagi perusahaan *multifinance*!

Sumber:

1. *Inovasi Akad dan Produk Bank Syariah* - Repository UIN Mataram, diakses pada 13 April 2026, <https://repository.uinmataram.ac.id/2624/1/ZULPAWATI%20CETAK.pdf>
2. *Inilah Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional, Catat!* - Sahabat Pegadaian, diakses pada 13 April 2026, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/kenali-jenis-pegadaian-dari-konvensional-hingga-syariah>
3. *Apa Itu Multifinance? Pengertian & Jenis Pembiayaan* - Skorlife, diakses pada 13 April 2026, <https://skorlife.com/blog/pinjol-kta/jenis-pengertian-perusahaan-multifinance/>
4. *Buku Pintar Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah Indonesia* - OJK, diakses pada 13 April 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Pintar-Industri-Keuangan-Non-Bank-Syariah-Indonesia.aspx>

Bab 6: Pasar Modal Syariah

Materi Pokok:

A. Pengantar Anatomi Pasar Modal Syariah

Institusi perbankan ritel seringkali tidak dirancang untuk menanggung injeksi pembiayaan berskala hiper-masif, seperti mega-proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional atau ekspansi korporasi raksasa. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pasar Modal Syariah difungsikan sebagai infrastruktur penyedia likuiditas ekuitas dan pendanaan jangka panjang (*long-term capital pooling*) 1.

Secara fisik, pasar modal syariah di Indonesia tidak berdiri sebagai gedung bursa yang terpisah dari sistem sekuler. Seluruh instrumen efek syariah diperdagangkan secara berdampingan di bawah infrastruktur tunggal Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan esensialnya murni terletak pada objek instrumen yang tidak boleh terkontaminasi elemen haram, serta mekanisme transaksinya yang wajib terbebas dari unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian asimetris), dan *riba* (bunga). Validitas hukum setiap instrumen yang diterbitkan diawasi secara ketat oleh Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Saham Syariah dan Mekanisme Seleksi Lapis Ganda (*Screening*)

Membeli saham bermakna membeli porsi kepemilikan atas suatu perusahaan (sejalan dengan akad *Musyarakah* atau kemitraan), di mana investor berhak atas pembagian dividen laba dan keuntungan kenaikan harga aset (*capital gain*). Namun, tidak semua saham di bursa dapat dilabeli sebagai Saham Syariah. Agar sebuah saham masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), emiten harus lolos dari dua lapis penyaringan objektif:

1. **Saringan Sektor Bisnis (*Core Business Screening*):** Perusahaan dilarang keras beroperasi atau berafiliasi dalam model bisnis yang mengeksploitasi perjudian, institusi perbankan berbunga ribawi, pabrik alkohol, peternakan babi, maupun industri hiburan amoral.
2. **Saringan Rasio Keuangan (*Financial Ratio Screening*):** Karena sangat sulit menemukan perusahaan raksasa yang sama sekali tidak tersentuh utang bank konvensional di era modern, OJK menetapkan toleransi batas maksimal. Total utang korporasi yang berbasis bunga dilarang melampaui **45%** dari total aset perusahaan. Selain itu, kontribusi pendapatan non-halal (seperti bunga deposito pasif dari bank konvensional) tidak boleh melewati ambang batas **10%** dari total omset pendapatan bisnis.

C. Sukuk Korporasi dan Negara: Antitesis dari Obligasi

Dalam pasar modal konvensional, institusi menerbitkan Obligasi (*bonds*) yang hakikatnya merupakan surat utang yang menjanjikan pembayaran persentase bunga tetap kepada investor pemegangnya. Mekanisme ini memicu risiko makroekonomi yang tinggi dan sarat akan praktik riba. Sebagai solusi, ekosistem ekonomi Islam menawarkan instrumen **Sukuk**. Sukuk sama sekali bukan surat utang, melainkan instrumen sekritisasi yang menjadi sertifikat bukti kepemilikan kolektif (*undivided ownership*) atas sebuah proyek atau aset dasar yang riil (*underlying asset*), seperti pembangunan jalan tol atau rumah sakit publik. Pemegang sukuk tidak menerima pembayaran bunga, melainkan mendapatkan hak imbal hasil yang bersumber secara sah dari pembagian keuntungan proyek atau upah sewa (*fee ijarah*) atas pemanfaatan bangunan tersebut.

D. Proteksi Melalui Reksadana Syariah dan SOTS

Bagi investor pemula, bursa saham menyediakan instrumen Reksadana Syariah (*Sharia Mutual Funds*), di mana dana dari ribuan investor ritel dikumpulkan dan dikelola oleh pakar Manajer Investasi bersertifikasi. Terdapat fitur eksklusif pada reksadana syariah yang disebut prosedur **cleansing** (pembersihan). Apabila perusahaan yang sahamnya dibeli secara tidak sengaja mendapatkan perolehan dana non-halal (misalnya denda keterlambatan ribawi), Manajer Investasi wajib memotong persentase dana "kotor" tersebut agar tidak masuk ke kantong investor, lalu menyalurkannya murni sebagai dana amal sosial (karitas).

Selain itu, investor ritel diwajibkan melakukan transaksi melalui platform piranti lunak bernama **Sharia Online Trading System (SOTS)**. Algoritma aplikasi ini secara otomatis mencegah nasabah melakukan transaksi terlarang, seperti memblokir pembelian saham di luar Daftar Efek Syariah, melarang penggunaan utang berbunga untuk melipatgandakan daya beli (*margin trading*), serta memblokir praktik manipulatif meminjam dan menjual saham yang belum dimiliki demi berspekulasi pada kejatuhan harga (*short-selling*).

Tahukah Anda? Indonesia merupakan pelopor sekaligus pemegang takhta tertinggi di dunia dalam inovasi pasar bursa syariah ritel! Keberhasilan ini tidak lepas dari penciptaan teknologi aplikasi *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Melalui sistem algoritma canggih ini, seorang investor secara harfiah "dipaksa" untuk patuh pada hukum syariat, karena tombol "Beli" pada layar gawai mereka tidak akan berfungsi jika mereka mencoba berutang atau membeli saham perusahaan yang menjual produk haram.

Studi Kasus:

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi kereta api lintas provinsi namun berusaha menghindari penarikan pinjaman utang luar negeri yang berbasis sistem bunga berbunga (*riba*). Sebagai solusi, pemerintah menerbitkan instrumen Sukuk Negara di Pasar Modal Syariah. Masyarakat kemudian membeli Sukuk tersebut.

Analisis Singkat:

Uang dari masyarakat digunakan murni untuk membangun gerbong dan rel kereta api (aset riil). Masyarakat yang memegang sertifikat Sukuk kini bertindak sebagai pemilik proporsional atas aset transportasi tersebut. Pemerintah kemudian membayar "uang sewa" (*ujrah/ijarah*) secara berkala kepada masyarakat sebagai kompensasi atas penggunaan rel dan kereta tersebut. Sistem ini sangat produktif karena menjamin bahwa setiap rupiah yang disedot dari masyarakat memiliki wujud fisik infrastruktur nyata yang setara, mencegah inflasi bayangan, dan memastikan tidak ada elemen bunga pinjaman (*riba*) yang dieksploitasi.

Kesimpulan:

Pasar Modal Syariah berhasil mendekonstruksi stigma konservatif yang menyamakan aktivitas bursa efek dengan arena perjudian spekulatif (*maysir*). Melalui penerapan saringan ketat (*screening*) pada aktivitas bisnis dan rasio toleransi keuangan emiten, pengalihan instrumen surat utang berbunga menjadi sertifikat kepemilikan aset riil (Sukuk), hingga implementasi kecerdasan algoritmik pencegah spekulasi pada platform SOTS, pasar modal syariah menghadirkan ekosistem investasi berkeadilan. Infrastruktur ini membuktikan bahwa pengumpulan modal masif guna pembiayaan mega-proyek nasional dapat dieksekusi dengan integritas tinggi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap kaidah etis fiqh muamalah.

Rangkuman:

1. Pasar Modal Syariah beroperasi di dalam infrastruktur yang sama dengan bursa konvensional, namun mewajibkan sterilisasi instrumen dan sistem transaksi dari unsur riba, maysir, dan gharar.
2. Status Saham Syariah ditentukan melalui lolosnya emiten dari saringan bisnis inti (halal) dan saringan pembatasan rasio utang bank berbunga maksimal 45% serta toleransi pendapatan non-halal maksimal 10%.
3. Sukuk merupakan representasi bukti penyertaan kepemilikan atas aset proyek fisik yang nyata, sehingga memberikan imbal hasil berupa sewa atau bagi hasil, bukan bunga utang seperti pada instrumen Obligasi.
4. Keamanan spiritual investor pemula dilindungi secara berlapis melalui mekanisme penyucian dana non-halal (*cleansing*) pada reksadana, serta pemblokiran manipulasi transaksi spekulatif melalui piranti lunak SOTS.

Daftar Istilah Penting:

- **Daftar Efek Syariah (DES):** Kumpulan daftar resmi sekuritas (saham/surat berharga) yang telah dianalisis, diaudit, dan dinyatakan memenuhi seluruh parameter kesesuaian syariat Islam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Sukuk:** Surat berharga syariah yang secara ontologis merepresentasikan bukti penyertaan kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset dasar proyek riil (bukan surat utang).
- **Cleansing:** Prosedur pembersihan atau sterilisasi portofolio investasi dari porsi pendapatan yang terindikasi unsur haram atau ribawi, untuk kemudian disumbangkan menjadi dana amal sosial.
- **Sharia Online Trading System (SOTS):** Platform aplikasi transaksi jual-beli saham elektronik yang mengintegrasikan fatwa syariah ke dalam logika algoritmanya untuk memblokir secara otomatis segala bentuk transaksi spekulatif dan pembelian saham non-halal.

Pertanyaan Evaluasi:

1. Analisislah argumentasi logis di balik kebijakan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang masih memberikan toleransi batas maksimal utang berbasis bunga sebesar 45% dalam proses seleksi (*screening*) Saham Syariah di era ekonomi modern!
2. Evaluasilah implikasi makroekonomi dari penerbitan Sukuk Negara yang berbasis pada jaminan aset riil (*underlying asset*) dibandingkan dengan penerbitan Obligasi Konvensional dalam mengendalikan laju inflasi fiktif!
3. Uraikan secara rasional bagaimana fitur pemblokiran *margin trading* (pembelian saham dengan utang) pada aplikasi SOTS mampu memitigasi risiko kejatuhan finansial nasabah ritel dari praktik perjudian bursa (*maysir*)!

Sumber:

1. *Mengenal Pasar Modal Syariah* - OJK (Sisipan Publikasi Edukasi PMS), diakses pada 15 April 2026.

2. *Buku Saku Pasar Modal 2023* - OJK, diakses pada 15 April 2026,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf>
3. *Bagaimana Cara Memulai Investasi Syariah di Pasar Modal?* - IDX Islamic, diakses pada 15 April 2026,
<https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/bagaimana-cara-memulai-investasi-syariah-di-pasar-modal/>